



PUTUSAN

Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARVEY MOEIS**;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/30 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : The Pakubowono House, Town House F RT 003/RW 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan
Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARVEY MOEIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan tindak pidana "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARVEY MOEIS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;
3. Menghukum Terdakwa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti dengan rincian selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2024;Masing-masing dituntut ditetapkan statusnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2024;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Terdakwa HARVEY MOEIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dan melakukan tindak pidana “Pencucian uang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti dengan rincian selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Desember 2024;Masing-masing ditetapkan statusnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Desember 2024;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI tanggal 13 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARVEY MOEIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dan melakukan tindak pidana "Pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan rincian selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI tanggal 13 Februari 2025;

Masing-masing ditetapkan statusnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI tanggal 13 Februari 2025;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2025/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2025/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Februari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2025, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasinya masing-masing selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta terkait penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dan terkait pencampuradukkan penyelesaian kerugian keuangan Negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dalam tindak pidana Korupsi dengan penyelesaian melalui mekanisme Pengadilan Khusus Lingkungan;

- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta terkait penjatuhan pidana tambahan uang pengganti, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat merujuk pada fakta persidangan yang relevan, yakni fakta bahwasanya Terdakwa adalah salah satu aktor yang berperan penting dalam terjadinya tindak pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk. yang telah merugikan keuangan Negara hingga sedemikian besar, setidaknya sebagai penghubung di antara penambang ilegal dan perusahaan-perusahaan smelter serta sebagai koordinator beberapa perusahaan atau PT boneka/perusahaan-perusahaan cangkang ilegal, perbuatan mana telah memperkaya diri sendiri dan orang lain/perusahaan lain, di antaranya Terdakwa telah memperkaya diri sendiri bersama dengan saksi Helena Liem sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah), yang dalam hal ini terungkap bahwa Terdakwa membuat kesepakatan pengumpulan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar USD 500/MTon sampai dengan USD 750/MTon dari smelter-smelter yang melakukan kerja sama sewa smelter dengan PT

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah, Tbk., yang penyerahannya melalui mekanisme yang diatur oleh Terdakwa, yaitu masing-masing smelter swasta mentransfer melalui PT Quantum Skyline Exchange yang merupakan Perusahaan Valas *Money Changer* milik Saksi Helena Liem, serta juga terdapat penyerahan uang tunai secara langsung oleh pemilik smelter swasta kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jakarta. Penyetoran dana seolah-olah CSR oleh para smelter ke rekening PT Quantum Skyline Exchange tersebut menggunakan modus penukaran mata uang asing dengan berbagai keterangan transaksi berbeda, di mana transaksi-transaksi tersebut tidak dilaporkan ke Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian juga terungkap dalam fakta hukum bahwa uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa ditransfer ke PT Quantum Skyline Exchange dan kemudian disetor kembali ke Terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah), sementara Saksi Helena Liem sendiri hanya memperoleh keuntungan dari Perusahaan *Money Changer*-nya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan tidak terdapat cukup bukti bahwa Saksi Helena Liem juga menikmati uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut, selain keuntungan dari *Money Changer*-nya yang notabene juga merupakan bentuk keuntungan yang diperoleh secara melawan hak;

- Bahwa dengan demikian pembebanan uang pengganti sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) tersebut yang dibebankan semata kepada Terdakwa adalah telah tepat dan benar, karena dengan peran perbuatan Terdakwa, maka terdapat cukup anasir secara hukum bahwa uang tersebut semata hanya dinikmati/diperoleh oleh Terdakwa, sekalipun tidak terdapat data rinci mengenai hal dimaksud, sedangkan Saksi Helena Liem sendiri sudah mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa tersebut sebatas sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang merupakan bentuk keuntungan dari

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan *Money Changer*-nya yang dijadikan alat dalam perbuatan melawan hukum tersebut;

- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam hal mencampuradukkan penyelesaian kerugian Keuangan Negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dalam tindak pidana Korupsi dengan penyelesaian melalui mekanisme Pengadilan Khusus Lingkungan, alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah tepat menilai pembuktian menyangkut ihwal kerugian keuangan Negara dimaksud serta telah tepat dalam menerapkan hukum menyangkut mekanisme penyelesaian atasnya, di mana merujuk pada fakta hukum yang relevan dalam perkara *a quo*, terungkap bahwa kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana Korupsi adalah sebesar Rp29.672.506.122.882,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang meliputi kerugian berupa pembayaran atas kerja sama penyewaan alat *processing* penglogaman sebesar Rp3.023.880.421.362,90 (tiga triliun dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh sen) dan kerugian berupa pembayaran kompensasi/pembelian bijih timah penambangan darat sebesar Rp26.648.625.701.519,00 (dua puluh enam triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah), sedangkan kerugian keuangan Negara yang teridentifikasi sebagai kerugian atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal sebesar Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



tujuh ratus rupiah), yang dalam hal ini untuk akurasi penegakan hukum yang menjamin tegaknya keadilan, maka untuk pembayaran/pemulihan ekologi, ekonomi lingkungan dan pemulihannya hendaknya diajukan dalam mekanisme penyelesaian perkara lingkungan hidup, yakni yang dapat diajukan melalui jalur keperdataan (mekanisme gugatan perdata) maupun jalur pidana (mekanisme perkara pidana lingkungan hidup), dan tidak bisa digabungkan dengan perkara tindak pidana Korupsi *a quo*, sehingga karenanya telah tepat mekanisme penyelesaian atas fakta menyangkut kalkulasi kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat tambang timah ilegal tersebut diselesaikan dalam lingkup/mekanisme penyelesaian perkara lingkungan hidup;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut juga secara substansial pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tentang pelampauan wewenang dan kesalahan penerapan hukum dalam menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana Korupsi, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar menentukan kesalahan Terdakwa, serta tidak terdapat pelampauan wewenang atasnya;
- Bahwa secara substansial alasan kasasi Terdakwa tersebut juga pada dasarnya hanya merupakan pengulangan atas penilaiannya terhadap fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



pengadilan tingkat pertama maupun dalam memori banding pada pemeriksaan tingkat banding, yang atasnya telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan *judex facti*, dan dalil alasan kasasi sedemikian juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa merujuk pada fakta hukum yang relevan dalam perkara *a quo*, telah terungkap bahwa Terdakwa telah turut serta bersama-sama dengan para pelaku lainnya (diadili secara terpisah), melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dengan *mens rea* yang sedari awal ditujukan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hak terkait dengan Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk. tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, yakni dengan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
 - Kegiatan penambangan dalam Wilayah IUP PT Timah, Tbk. yang tidak menerapkan Kaidah Pertambangan Yang Baik;
 - Pembelian Bijih Timah oleh PT Timah, Tbk. yang berasal dari wilayah IUP PT Timah, Tbk.;
 - Dalam kerjasama sewa prosesing peralatan penglogaman antara PT Timah, Tbk. dengan 5 (lima) Smelter swasta;
 - Dalam pembentukan CV dan pemberian SPK untuk menyuplai bijih timah dalam rangka kerjasama Smelter;
 - Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RKAB dalam kegiatan usaha pertambangan di Wilayah IUP PT Timah, Tbk.;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan penambangan ilegal yang tidak memperhatikan pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebabkan kerusakan Lingkungan dan Kawasan Hutan;

Yang dalam hal ini perbuatan dimaksud terbukti telah memperkaya pihak-pihak sebagai berikut:

1. Memperkaya Amir Syahbana sebesar Rp325.999.998,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
2. Memperkaya Suparta melalui PT Refined Bangka Tin setidaknya sebesar Rp4.571.438.592.561,56 (empat triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah lima puluh enam sen);
3. Memperkaya Tamron alias Aon melalui CV Venus Inti Perkasa setidaknya sebesar Rp3.660.991.640.663,67 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh tujuh sen);
4. Memperkaya Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa setidaknya sebesar Rp1.920.273.791.788,36 (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen);
5. Memperkaya Suwito Gunawan alias Awi melalui PT Stanindo Inti Perkasa setidaknya sebesar Rp2.200.704.628.766,06 (dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah enam sen);
6. Memperkaya Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa setidaknya sebesar Rp1.052.577.589.599,19 (satu triliun lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan belas sen);

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



7. Memperkaya 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Mitra Jasa Usaha Pertambangan, di antaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama, setidaknya sebesar Rp10.387.091.224.913,00 (sepuluh triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
8. Memperkaya di antaranya CV Indo Metal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) setidaknya sebesar Rp4.146.699.042.396,00 (empat triliun seratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
9. Memperkaya Emil Ermindra dan Muchtar Riza Pahlevi Tabrani melalui CV Salsabila setidaknya sebesar Rp986.799.408.690,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
10. Memperkaya Terdakwa sebesar sebesar Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) yang merupakan pengumpulan dana seolah-olah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari para smelter melalui PT Quantum Skyline Exchange yang dalam pengelolaannya dilakukan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Helena Liem yang penggunaannya tidak dapat diketahui oleh karena baik Terdakwa maupun Saksi Helena Liem tidak melakukan pencatatan, sehingga sebagaimana dipertimbangkan di muka, dengan peran perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian delik, maka terdapat cukup anasir secara hukum bahwa uang tersebut semata hanya dinikmati/diperoleh oleh Terdakwa, sekalipun tidak terdapat data rinci mengenai hal dimaksud, sedangkan Saksi Helena Liem sendiri sudah mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa tersebut sebatas sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang



merupakan bentuk keuntungan dari Perusahaan *Money Changer*-nya yang dijadikan alat dalam perbuatan melawan hukum tersebut;

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, dan selain itu terkait fakta bahwasanya dalam penyetoran dana seolah-olah *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh para smelter ke rekening PT Quantum Skyline Exchange tersebut menggunakan modus penukaran mata uang asing (USD dan SGD) dengan berbagai macam keterangan transaksi antara lain “setor usaha”, “pembayaran utang”, “setor tabungan” dan “biaya koordinasi”, serta terdapat transaksi penyetoran dana yang pengirim dan penerimanya mengatasnamakan PT Quantum SkyLine Exchange, di mana Saksi Helena Liem selaku pemilik PT Quantum SkyLine Exchange tidak melaporkan transaksi penyetoran dana dari masing-masing smelter kepada Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena transaksi-transaksi tersebut tidak dilengkapi persyaratan transaksi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Underlying Transaksi* yang tidak benar dan seluruh transaksi terkait dengan penyetoran dana tersebut hanya dicatat secara manual, serta setiap bulannya dimusnahkan oleh Saksi Helena Liem, selain itu nomor rekening PT Quantum SkyLine Exchange yang digunakan untuk menampung dana seolah-olah *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penggunaan perusahaan yang bergerak dalam penukaran uang namun tidak melaporkan transaksi penukaran uang yang sebenarnya kepada Bank Indonesia (BI) maupun kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), secara hukum telah memenuhi

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



unsur “pengetahuan akan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana” dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang, sehingga pelaku dalam keadaan mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang yang ditransaksikan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam perkara *a quo* berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan materiil Terdakwa bersama dengan Helena tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dan/atau pelampauan kewenangan dalam putusan *judex facti* dimaksud;

- Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa tentang kesalahan penerapan hukum dalam hal menyatakan kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan Negara, alasan sedemikian tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kerugian BUMN yang modalnya bersumber dari APBN adalah kerugian keuangan Negara;
- Bahwa demikian juga mengenai alasan kasasi Terdakwa tentang kekeliruan dalam penentuan kerugian keuangan Negara, di mana alasan sedemikian juga tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, ditegaskan bahwa *“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga*



menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan Negara”;

- Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa tentang keberatannya atas pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, juga tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Terdakwa atas pemidanaan (berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;
- Bahwa selain itu, merujuk pada fakta tentang nilai kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yakni sebesar Rp29.672.506.122.882,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berada dalam kategori paling berat (lebih dari Rp100 miliar), maka rentang pemidanaannya dalam rentang pidana pokok paling tinggi adalah pidana penjara dalam rentang 16 - 20 tahun dan pidana denda dalam rentang Rp800 juta - Rp1 miliar, serta juga mempertimbangkan terbuhtinya delik lainnya dalam dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum, yakni delik Pencucian Uang, sehingga pidana pokok yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo*, yakni berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, dinilai telah sesuai dengan rasa keadilan dan telah cukup mempedomani ketentuan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud, dan karenanya tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai atau mempertimbangkan kembali pidana pokok terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HARVEY MOEIS** tersebut;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juni 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025